

공정거래위원회 업무보고

2026. 8. 4.

I. 지시사항 및 외부 반복 지적사항 추진상황

1 대통령 지시사항 추진상황

□ 대통령 지시사항 43건 中 35건을 이행 완료하여 완료율 81.4%

※ 훈시사항 112건도 모두 차질없이 준수 중

- 담합 행위 근절, 용량꽂수(슈링크플레이션) 대책 마련 등 민생경제 안정을 위한 지시사항 신속 추진 완료
- 공정한 시장질서 확립을 위한 공정위 조직·인력 확충, 신고포상금 상향 등 주요 지시사항 차질없이 추진 완료

□ 전속고발제 개편, 지방정부 조사권 부여, 자진신고 감면제도 보완 등 현재 추진 중인 지시사항에 대해서도 신속히 이행 완료 예정

< 주요 대통령 지시사항 추진현황 >

연번	지시사항	추진현황 및 향후계획	완료시기
1	교복 담합 철회 방지(26.5월)	○ (현황) 담합 의심 징후 분석 후 의심업체 명단 교육청 통보 및 계도·관리 집중 지원 ○ (계획) 담합 혐의 발견업체 및 담합징후 반복 포착 업체 대상 현장조사 및 엄정 제재	26.8월
2	전속고발제 개편 및 지방정부 조사권 부여 방안 검토(26.3월)	○ (현황) 일정 수 이상의 국민, 중앙행정기관, 광역 지방 정부 등에 직접 고발권 부여 방안 마련 - 지역 중소기업 보호 등을 위해 광역 지방정부 대상 하도급·가맹·대리점법 조사·처분권 부여 방안 마련 ○ (계획) 금번 업무보고 내용 포함 및 법 개정 추진	26.12월
3	자진신고 감면제도 보완 검토(26.4월)	○ (현황) 담합 적발·억지력은 강화하면서도 제도 악용을 방지하기 위한 개선방안 마련 ○ (계획) 금번 업무보고 내용 포함 및 법 개정 추진	26.12월

2 외부 반복 지적사항 추진상황

- **(국정감사)** 공정위 인력·조직 확충, 플랫폼 관련 입법, 자진신고 감면 제도 및 공정거래 자율준수 제도 개선 필요성 등이 반복 지적
 - 현재 9건의 반복 지적사항에 대한 제도개선 등 후속조치가 진행 중이며, 실효성 있는 계획을 수립하여 차질없이 추진 예정
- **(언론·민원)** 신고 사건 신속 처리, 플랫폼 입점업체 및 소비자 보호, 가맹점에 대한 부당한 차액가맹금 대책 등이 반복 지적
 - 반복 지적 사항에 대해 개선방안을 신속히 마련하는 한편, 언론 대응 및 민원 응대 철저
- **(감사원·시민단체 등)** 중소기업에 대한 공동행위 적용 제외, 상조 소비자 보호 강화 등이 반복 지적되었으며, 효과적인 방안 마련 예정

< 주요 외부 반복 지적사항 추진현황 >

연번	지적사항	연도	현황 및 조치계획	완료시기
① 국정감사 반복 지적사항				
1	과징금 환급 최소화	22~25	○ (현황) 최근 5년간 확정판결 건수 기준 승소율 (일부승소 포함)은 92.2%* * '25년 말 기준 전 부처 행정소송 전부승소율 59.0% ○ (계획) 조사·심의·소송 전 단계에 걸쳐 승소율 제고 노력 추진* * 중요 사건 TF 구성, 소송대리인 POOL 강화 등	26.8월
2	지방사무소 등 인력·조직 확충 방안 마련	22, 24	○ (현황) 경인사무소 신설(3월), 부산·광주·대전·대구 조사인력 확충 직제 개정(6월) ○ (계획) 지역 조사인력 확충 직제 시행(10월)	26.10월
3	결혼식장 최소보증 인원 설정 관행 조사	23, 25	○ (현황) 식사인원 각 보증 등 예식 분야 소비자 피해 실태조사 실시 ○ (계획) 실태조사 결과 기반으로 불공정약관 시정 예정	26.11월
4	자진신고자 감면 제도 보완	23~25	○ (현황) 담합 적발·억지력은 강화하면서 제도 악용을 방지하기 위한 개선방안 마련 ○ (계획) 금번 업무보고 내용 포함 및 법 개정 추진	26.12월

연번	지적사항	연도	현황 및 조치계획	완료시기
5	정당한 노조활동을 위축시키지 않도록 법·제도 운영	22, 25	○ (현황) 노조 등에 대해 공정거래법 적용을 제외하는 개선방안 발표(6.30 국무회의) ○ (계획) 금번 업무보고 내용 포함 및 법 개정 추진	26.12월
6	공정거래 자율준수 제도(CP) 활성화 위한 법·제도적 방안 마련 및 기업참여도 제고와 신뢰성 확보 방안 검토	22, 24~25	○ (현황) 법, 관련 고시 개정(23.6월, 25.4월)* * CP 제도 및 인센티브 부여 법적근거 마련 - 참여도 제고 위해 CP 도입 우수사례 발표·공유 및 우수기업 포상 확대 ○ (계획) 신뢰성 확보를 위해 법 위반 기업 평가 등급 하향 등 인센티브 적용 엄격 제한	26.12월
7	온라인플랫폼 공정화법 제정 노력	22~25	○ (현황) 입점업체 간담회 등 의견수렴 및 국회 법안 논의 지원 - 통상이슈 해소 위한 對美 소통 강화 병행 ○ (계획) 하반기 국회 법안 논의 적극 지원	26.12월
8	쿠팡 및 배달앱 관련 사건 조속 처리	23~25	○ (현황) 쿠팡 및 배달앱 사건 관련 다수 사건 심의 예정 ○ (계획) 법 위반 판단시 엄중제재	26.12월
9	소비자 피해 방지 위한 상조업체 자산건전성 감독 강화 방안 마련	22, 24~25	○ (현황) 지배주주 등에게 신용공여 제한 등 선수금 보호를 위한 법 개정안 발의 ○ (계획) 법사위 계류 개정안 입법 절차 지원	26.12월
② 언론 반복 지적사항				
1	사건 처리 지연, 경제분석 역량 강화 필요	22~26	○ (현황) 1차 조직·인력 확대(3월 시행) 등 신속한 사건처리 위한 노력 지속 ○ (계획) 중점조사기획단, 경제분석국 신설 등 2차 조직·인력 확대 직제 시행(10월)	26.10월
2	AI 관련 부당광고에 대한 규제 필요	25~26	○ (현황) 관계부처 합동 'AI 활용 허위·과장 광고 대응 방안' 발표(25.12월) - AI 가상인물 활용 광고 시 표시 의무화(26.6월) ○ (계획) 표시광고법 위반시 정률 과징금 상향(2% → 10%) 및 정액과징금 상향(5억 → 50억)	26.12월
3	가맹점에 대한 부당한 차액가맹금 대책 마련	25~26	○ (현황) 과도한 필수품목 지정 등 차액가맹금 부담 수취 방지를 위한 제도개선 방안 마련 ○ (계획) 법 개정안 발의	26.12월

연번	지적사항	연도	현황 및 조치계획	완료시기
4	온라인 플랫폼법 입법 지연	22~25	○ (현황) 입점업체 간담회 등 의견수렴 및 국회 법안 논의 지원 - 통상이슈 해소 위한 對美 소통 강화 병행 ○ (계획) 하반기 국회 법안 논의 적극 지원	26.12월
③ 민원 반복 제기사항				
1	신고 사건 신속 처리 필요	22~26	○ (현황) 경인사무소 신설(3월), 부산·광주·대전·대구 조사인력 확충 직제 개정(6월) - 서울·경인사무소에 '민원처리 전담팀'을 운영 ○ (계획) 신고 사건 신속 처리를 위한 조사인력 확충 직제 시행(10월) - 신고 사건에 대한 불복 절차 법제화도 병행	26.10월
2	플랫폼 이용 수수료, 광고비 등 인하 요청	25~26	○ (현황) 영세 음식점 등 대상 우대 수수료율을 적용하도록 하는 법안 발의 ○ (계획) 하반기 국회 입법 논의 적극 지원	26.12월
3	플랫폼 입점 수수료 결정 체계, 검색 노출 결정 기준 등 정보제공 요청	25~26	○ (현황) 수수료 등 중요사항*을 계약서 필수 기재 사항으로 포함하도록 하는 법안 발의 * 수수료 종류 및 부과 기준, 노출순서 결정 기준 등 ○ (계획) 하반기 국회 입법 논의 적극 지원	26.12월
④ 기 타 (감사원·시민단체 등 지적사항)				
1	(시민단체) 을의 협상력 강화를 위해 중소기업 등에 대한 공동행위 허용 필요	25~26	○ (현황) 중소기업·소상공인 단체협상을 허용 하는 내용의 제도 개선방안 발표(6.30 국무회의) ○ (계획) 금번 업무보고 내용 포함 및 법 개정 추진	26.12월
2	(감사원) 기업집단 지정자료 제출의무 반복 위반 근절 필요	25	○ (현황) 총수 개인에 대한 경제적 제재 도입, 원칙 고발대상 확대 등 고발기준 개정 ○ (계획) 금번 업무보고 내용 포함 및 법 개정 추진	26.12월
3	(감사원) 상조업체 피해보상금 청구 기한 등을 명확히 안내	25	○ (현황) 사업자·지급의무자의 계약체결 시 피해보상금 청구기한 등 정보제공 의무화 추진 중(할부거래법 시행령·시행규칙 개정) ○ (계획) 사업자 등 의견수렴 후 개정안 마련 - 시행령 및 시행규칙 동시 개정(27.上)	27.6월

II. 상반기 주요 성과

1 **민생경제 침해행위 엄정 대응**

□ **(신속한 민생회복)** 총 20조원* 규모의 역대급 민생분야 담합 적발

* (관련 매출액) 전분당 6.0조원, 밀가루 5.8조원, 인쇄용지 4조원, 설탕 3.2조원 등

- 국민 대표 먹거리 분야인 설탕, 밀가루, 전분당, 돼지고기, 계란 뿐만 아니라, 교복 품목 등에서 민생 부담을 가중시키는 담합 엄정 제재*

* (과징금) 전분당 7,475억원, 밀가루 6,710억원, 설탕 3,960억원, 인쇄용지 3,383억원 등

- 담합 품목 최대 26.5% 가격 인하 유도 및 이를 원재료로 하는 빵, 라면, 과자 등 민생 밀접 품목까지 최대 14.6% 가격 인하 효과

- 사건처리 건수는 17.1% 증가, 사건처리 기간은 24.6% 단축

□ **(범위반 억제)** 법 위반으로 인한 부당이득을 초과하는 과징금이 부과될 수 있도록 과징금 상한*과 하한** 모두 상향

* (예) 담합 과징금 상한 20→30%, 독점력 남용 과징금 상한 6→20%(법안 발의, 2월)

** (예) 담합 과징금 부과율 하한 0.5 → 10%로 20배 상향(과징금고시 개정 完, 4월)

- 조사 실효성 제고를 위해 조사불응 시 경제적 제재 부과 법안 발의(3월)

〈 우수사례 〉

- ▶ [개인] 1년간 끈질긴 조사 끝에 설탕 담합 전모 규명 및 식품 담합 조사 확대 전기 마련
- ▶ [부서] 전담팀을 구성하여 밀가루, 전분당 담합 이례적인 속도로 신속 처리(조사기간 4.5개월)

2 **국민생활 밀접분야 소비자 피해 차단** (국정과제 65-2)

□ **(일상생활)** 생활 속 소비자 권익 보호 강화 및 피해 확산 선제적 차단

- 공연장, 팬클럽 멤버십 환불제한 등 불공정약관 시정(4~6월), BTS 공연 숙박 바가지요금 관련 관계부처 합동 현장점검 등 실시(~6월)

- 비만 치료제 부작용, 결혼서비스(스드메) 환불 피해, 영유아 이물질 삼킴 사고 등 소비자 피해 확산 방지를 위한 피해주의보 지속 발령(총 17회)

□ **(플랫폼·디지털)** 투명한 거래질서 확립을 위한 제도 개선 및 법 집행

- 국내 대리인 지정 의무화, 이용후기 수집·처리기준 공개, 임시중지 명령 실효성 제고 등 플랫폼 소비자 피해 예방(전자상거래법 개정, 1월)

- 플랫폼이 멤버십 가입 유도를 위해 소비자를 기만한 부당광고 제재(6월), AI 가상인물을 활용한 광고에 AI 사용 사실 표시 의무화(6월)

3

경제주체 간 힘의 불균형 완화 (국정과제 64-3)

- **(협상력 강화)** 경제적 약자의 정당한 단체협상이 가능하도록 제도 개선
 - 대기업 등 경제적 강자에 대한 중소기업·소상공인의 정당한 단체협상을 담합에서 제외하는 방안 마련(6.30 국무회의)
 - 가맹점주들이 가맹본부 대상 단체협의를 요구하는 경우 가맹본부는 반드시 응하도록 의무화하는 입법 완료(가맹사업법 개정, 25.12월)
- **(갑질 근절)** 익명제보센터를 활성화하여 불공정행위를 신속히 포착하고, 산업재해 빈발* 분야 등의 위법행위 엄정 제재
 - * 수급사업자에게 안전관리 비용 책임을 전가하는 부당특약을 설정한 3개 건설사 제재(5월)
 - 필수품목 강제, 모바일상품권 수수료 비용 전가, 대금 지급 지연, 광고비 부담 강제 등 乙 사업자의 자금난을 초래하는 행위 집중 점검
 - 기술탈취 최초 동의의결을 통해 피해 사업자의 실질적 구제 지원
- **(상생협력)** 상생협약을 통한 거래관행 개선 및 乙 사업자 부담 완화
 - 「주요 5개 대기업집단 - 1·2·3차 협력사 상생협약(6월~)*」, 「상위 50위 이내 건설사 상생협약(5월~)**」 등 민간의 자율적인 거래관행 개선 지원
 - * 대금지급 기한 단축, 금융·기술·경영지원 등 2.3만개 협력사 대상 6.2조원 지원 등
 - ** 부당한 유보금 설정 관행 폐지, 부당특약 삭제, 납품단가 1,343억원 인상 등
 - 공급망 위기 극복 및 경제적 약자 부담 완화를 위해 정유 및 플라스틱 업계와 상생협약* 체결(민주당 을지로위원회 협업, 4월)
 - * (정유) 혼합판매 비율 확대, 사후정산 폐지 등 / (플라스틱) 납품대금 조정 및 조기지급 등

4

대기업집단 반칙행위 감시·제재 강화 (국정과제 64-4)

- **(사익편취 제재)** 총수일가의 사익편취 행위 엄정 제재 및 대기업집단 지정제도의 엄격한 운영
 - 임대차 거래로 위장한 계열사 자금지원 행위 제재(4월), 총수 2세 회사에 대한 저금리 자금지원 행위 심의 절차 착수
 - 실질에 맞게 동일인을 재지정(5월)하고, 계열사 누락 등을 통한 편법적 지배력 확대행위에 대한 총수 고발(3개 대기업집단, 2~3월)
- **(내부거래 감시강화)** 계열사 간 투자자산(예: 부동산) 거래 정보가 명확히 파악되도록 공시항목에 '투자자산'을 포함하는 등 공시제도 개선(6월)

Ⅲ. 핵심 추진과제

비전

독과점 구조개혁과 공정성장 기반 조성

핵심 과제

민생분야 공정거래질서 확립

- ▶ 민생침해 행위 엄정 제재 및 독과점 구조 개선
- ▶ 불공정 행위 피해구제 체계 선진화
- ▶ 민생밀접 분야 소비자 권익 증진

경제주체 간 힘의 불균형 완화

- ▶ 乙의 협상력 강화를 위한 제도 개선
- ▶ 갑을 분야 불공정 행위 엄정 제재
- ▶ 중소기업·소상공인 정당한 대가 보장

디지털 시장 혁신 생태계 조성

- ▶ 디지털 시장 불공정 행위 감시
- ▶ 디지털 경제 맞춤형 제도 개선
- ▶ 혁신 촉진 및 디지털 소비자 보호

대기업집단 경제력 집중 완화

- ▶ 부당 내부거래 집중 감시
- ▶ 대기업집단 규율체계 개선
- ▶ 대기업집단 소유·지배구조 개선

추진 기반

공정거래 집행체계 개선

- ◆ 행정·형사 집행체계 합리화
- ◆ 경제적 제재 강화 및 형벌 합리화
- ◆ 조사·분석 인력 및 조직 확충

1 역점 과제

I. 민생분야 공정거래질서 확립

① 민생침해 행위 엄정 제재 및 독과점 구조 개선

- 국제정세 및 공급망 위기 상황을 역이용한 담합행위, 국민생활 밀접 분야에서 발생하는 불공정행위 등에 적극 대응하여 민생경제 안정 도모
 - 화학제품, 페인트, 석유제품(휘발유, 경유, 등유, 윤활유 등) 담합 등을 집중 점검하고, 주요 사건 전담팀을 운영하여 신속하게 조사·시정
 - 요양원 등 복지시설 식자재 납품 관련 리베이트 제공 행위, 생활체육 분야 스포츠용품 재판매가격 유지 행위 등 불공정행위 조사·시정
- 반복 담합 근절, 독과점 구조 근본적 해소를 위한 제도 개선(공정거래법 개정)
 - 담합 반복시 등록취소·영업정지 도입, 가격재결정명령 명시적 근거 마련, 담합 처분시효 연장(최대 12→15년)을 통해 제재 실효성 및 억지력 제고
 - 자진신고 감면제도를 개선*하여 담합 적발력 강화 및 제도 악용 방지
 - * ▲조사개시 전후 자진신고 혜택 차등화, ▲시정조치 감면 삭제, ▲반복 담합 감면 제한 등
 - 독과점 고착화를 해소하고 경쟁질서 복원을 위해 시장지배적지위 남용, 담합행위 등에 대해 지분매각, 영업양도 등 구조적 조치 도입*
 - * 극히 예외적인 경우 보충적으로 발동되도록 신중히 설계
- 농산물 유통, 방위산업 등 경쟁이 구조적으로 제한된 분야 규제개선
 - 특히, 지난 10년간의 규제개선 과제 전수 점검으로 추가 개선과제 발굴

② 불공정행위 피해구제 체계 선진화 (65-3,4,5)

- 불공정거래 피해기업, 소비자의 민사적 구제수단 확충
 - 소비자 단체소송의 법원 허가제를 폐지하고, 예방적 금지 및 손해배상 청구 허용 등을 통한 대규모 소비자피해 구제 강화(소비자기본법 개정)
 - 자료제출명령제를 확대 도입*하여 소송에서 피해기업의 입증부담 경감
 - * (당사자 자료제출) 공정거래(담합불공정) 하도급 → 공정거래(全 위반행위)가맹유통대리점으로 확대 (공정위 자료제출) 비밀엄수의무를 면제하고 법원명령 시 공정위 처분 관련 자료 소송에 제출

□ 신속·효과적인 권리구제를 위한 정책 수단 다각화

- 피해자 권익증진 및 피해예방을 위한 기금 조성 법적 근거 마련
- 분쟁조정실의 실효성·신속성*을 제고하기 위해 분쟁조정통합법 제정

* ▲간이조정절차 도입, ▲감정·자문제도 도입, ▲집단분쟁조정 확대 등

③ 민생밀접 분야 소비자 권익 증진 (국정과제 65-1)

□ 결혼, 건강, 상조 등 생활밀접 분야 소비자 피해 방지

- 음식점 식대계약 시 신랑·신부 각자 보증 요구 등 불공정약관 점검·시정
- 필라테스·요가 분야 중도해지시 위약금 기재 명확화 등 표준약관을 마련하고, 공연·스포츠 분야 시야제한석 고지 의무화
- 상조회사 지배주주 등에 대한 신용공여 제한(할부거래법 개정) 및 자산 운용 현황, 선수금 통지의무*, 선수금 의무보전 비율(50%) 등 점검

* 납입액·횟수, 지급의무자 등 선수금 관련 사항을 전화 등으로 연 1회 이상 통지할 의무

□ 필수 운송분야 M&A 면밀 심사를 통해 철도·항공 소비자 권익 증진

- 운임, 공급 좌석, 서비스 변경 등과 관련하여 소비자 권익을 보장하는 방향으로 심사(코레일-SR) 및 철저한 이행점검(대한항공-아시아나) 실시

Ⅱ. 경제주체 간 힘의 불균형 완화

① 乙의 협상력 강화를 위한 제도 개선 (국정과제 64-3)

□ 중소기업, 소상공인 등 약자(乙)들이 대기업 등 강자(甲)에 대항하는 단체협상이 담합에 해당하지 않도록 공정거래법 체계 개편

- 다만, 물가 상승 등 부작용 방지를 위해 단체협상의 주체·상대 등에 따른 세부 운용방안 및 사후통제 방안 마련

□ 노동자로서의 권리행사를 보장하기 위해 노동조합, 노무제공자 등의 행위를 공정거래법 규율 대상에서 명확히 제외

- 가맹·하도급·대리점 등 대표적인 갑을 분야에 대해서는 단체구성 및 원활한 협의 지원 등 보다 적극적인 협상력 강화 방안 마련
 - 가맹점주단체의 실질적 협의권 보장을 위해 협의대상 단체 등록 요건 및 협의 기준·절차 등 세부 규정 마련(가맹법 시행령 개정)
 - 하도급업체·대리점주 간 단체구성권을 명문화하고, 단체협약이 실효성 있게 작동할 수 있는 방안도 함께 마련(하도급·대리점법 개정)

② 갑을 분야 불공정행위 엄정 제재

- 하도급 분야 기술탈취, 산업안전 비용 전가 행위 집중 점검·제재
 - 기술보호감시관(12명) 운영을 통해 은밀한 기술탈취 행위 감시 강화
 - 조선, 플랜트, 전력 등 국가기반 산업에서의 불공정 하도급을 집중 점검 하고, 산업재해 빈발 분야의 안전관리 비용·책임 전가 행위 엄정 제재
- 가맹 분야 모바일 상품권 수수료 전가 행위, 유통 분야 대형마트 등의 대금 지급 지연 행위 등 불공정행위 엄정 대응
 - 익명제보센터 운영 강화로 철저한 제보자 보호 및 신속한 사건 선별·처리

③ 중소기업·소상공인 정당한 대가 보장 (국정과제 64-3, 67-3)

- 일한만큼 정당한 대가를 안정적으로 지급받을 수 있는 제도적 기반 구축
 - 하도급대금을 안전하게 보호하는 3중 보호장치*의 시행 점검 및 입법 완수
 - * ①지급보증의무 확대(8월 시행) / ②발주자 직접지급 실효성 제고 ③전자지급시스템 활성화(하도급법 개정)
 - 중소기업 등의 자금 유동성을 개선하기 위한 대금 지급기한 단축*
 - * 유통분야 대금지급 기한 1/2 단축, 하도급 분야 대금지급 기한 단축 검토
- 가맹점주의 안정적 창업·운영·폐업이 가능하도록 제도 개선
 - 창업 결정시 충분한 정보가 제공되도록 정보공개서 포함 항목 확대* (가맹법 시행령 개정) 및 폐업시 과도한 위약금 금지(가맹법 개정)
 - * 최근 폐업 가맹점수·평균 영업기간, 중도해지시 평균 위약금 정보 등
 - 광고판촉 행사 시 점주 대상 동의절차 및 결과 통지의무 부과(가맹법 개정)
- 국제유가 급등에 따른 주유소 등의 경영상 애로 해소
 - 혼합판매 허용*, 사후정산 폐지 등 석유유통 업종 표준대리점계약서 개정
 - * 전속계약 관행 폐지하고, 상표 계약 정유사 제품 60% 이상만 구매하면 되도록 개선

Ⅲ. 디지털 시장 혁신 생태계 조성

① 디지털 시장 불공정행위 감시

- 디지털 시장에서의 독점력 남용행위·불공정행위 적극 감시
 - 플랫폼의 최혜대우 요구 및 끼워팔기(배달앱), 소비자 기만행위(온라인 쇼핑) 등 법 위반행위 확인시 엄정 제재
 - 글로벌 반도체 제조사의 국내 유통사에 대한 재판매가격 통제 행위, 앱마켓 사업자의 최혜대우 요구, 배타조건부 거래 등 불공정행위 시정
 - AI 서비스 시장 실태조사를 통한 경쟁·소비자 이슈 및 제도개선 사항 발굴
 - 챗GPT 등 AI 서비스 이용 활성화에 따른 관련 시장의 경쟁상황, 거래현황 등을 분석하는 정책보고서* 발간
- * AI 분야 시리즈 정책연구로서, 「클라우드 서비스 실태조사(22년)」, 「생성형 AI와 경쟁(24년)」, 「데이터와 경쟁(25년)」 보고서 발간

② 디지털 경제 맞춤형 제도 개선 (국정과제 64-1)

- 디지털 시장 경쟁촉진 및 혁신 창출 기반 조성을 위한 제도 개선
 - 데이터를 활용한 독점력 남용행위 등 법 위반 유형을 구체화하고, 경제환경 변화에 따른 법 적용 세부기준 정비(공정거래법 하위규정 개정)
 - 플랫폼 분야 공정거래 질서 확립을 위한 국회 입법 논의 적극 지원
 - 입점업체 대금 안정성 제고, 영세 소상공인의 높은 수수료 부담 경감 방안 등이 포함된 플랫폼 공정화법, 배달 플랫폼법 제정안 입법 지원
 - 소비자에 대한 플랫폼의 직접 책임을 확대*하는 전자상거래법 개정
- * ① 플랫폼의 자기상품-중개상품 구분 표시 의무화 및 위반시 입점업체와 연대책임, ② 자기 업무 수행시 발생한 소비자 피해에 대해 단독책임, ③ 대금 수령시 환불책임 부과
- 플랫폼 3대 분야에 대한 실태조사를 실시하여 향후 입법 논의 활용
 - 민원·분쟁이 다발하는 오픈마켓, 배달, 숙박 분야에 대해 수수료, 대금 정산기간, 입점업체 피해현황 등 심층 실태조사 실시

③ 혁신 촉진 및 디지털 소비자 보호

□ 혁신 생태계를 지원하는 기업결합 제도 개선 및 심사

- 최근 AI 분야 등에서 핵심인력을 대거 흡수하는 형태의 편법적 M&A 행위에 대해서도 경쟁 영향을 심사할 수 있도록 기업결합 신고기준 정비

- 빅데이터, 블록체인 등 디지털 시장의 기업결합* 심층 심사

* ▲검색·결제 플랫폼 - 가상자산거래소, ▲주식중개 플랫폼 - 가상자산거래소 M&A 등

□ 디지털 분야의 신유형 소비자 피해를 차단하기 위해 법 집행 강화

- 스마트폰 관련 소비자 오인을 유도하는 부당 광고행위* 조사·시정

* ▲ 미구현된 AI 기능을 제품 구매 시 향후 제공받을 수 있을 것처럼 광고

▲ 특정 조건에서 기기 성능이 제한되는 것을 은폐하는 광고

- AI 유료구독 서비스 등에서의 다크패턴 실태를 집중 점검하고, AI 기술 활용 제품 광고시 사업자의 실증책임을 강화하여 소비자 피해 방지

- SNS에서의 AI 활용 허위광고 등 부당광고를 신속히 차단할 수 있도록 플랫폼 사업자와의 정보공유 협력체계 확대(現 구글 → 改 네이버, 메타 등)

- 국내·외 쇼핑 플랫폼에서 판매되는 위해제품의 신속한 차단을 위해 AI를 활용한 감시 대상 플랫폼 확대(8개 → 11개*)

* (현행) 네이버, 쿠팡, 알리, 테무, 11번가, 지마켓, 롯데쇼핑, 옥션 → (확대) 당근마켓, 중고나라, 번개장터

IV. 대기업집단 경제력 집중 완화

① 부당 내부거래 집중 감시 (국정과제 64-4)

□ 계열사 일감몰아주기 등 부당지원 행위 감시 강화

- 식품 물류·의약품 등 민생밀접 분야, 건물 관리·경비·건설자재 조달 등 중소기업 주력업종, 대부업 등 서민금융 분야 집중 감시

□ 총수일가 회사에 대한 사업기회 제공행위 등 엄정 대응

- 총수 2세 회사에 대한 사업기회 제공, 무상 신용보강 행위 등 집중 감시로 부당한 경영권 승계 차단

② 대기업집단 규율체계 개선 (국정과제 64-4)

- 대기업집단 시책의 출발점이 되는 **지정자료 제출의무**에 대한 **제재 강화**
 - 계열회사 누락시 총수 개인에 대한 과징금 부과* 제도 도입(법 개정) 및 중대·반복 누락 행위에 대한 공정위 고발기준(예규) 강화
 - * 누락 계열사들의 자산합계액과 연평균 매출액 합계 중 큰 금액의 최대 10%까지 부과
- 자사주 취득을 통한 규제 회피 방지 등 **사익편취 규율 체계 보완**
 - **사익편취규제 적용회사 지분을 산정시 발행주식총수에서 자사주 제외**(법 개정)
 - 계열회사 누락으로 인해 해당 집단이 공시집단으로 미지정된 경우, 미지정 기간에도 사익편취 규제를 적용(법 개정)
 - **사업기회 제공 등 사익편취를 통해 총수일가가 얻은 부당이익에 비례하는 적정한 과징금이 부과되도록 제도 개선***(시행령 개정)
 - * (예) 거래제공 규모(액수)에 부과율을 적용하여 과징금 산정

③ 대기업집단 소유·지배구조 개선 (국정과제 64-4)

- 시장 자율 감시 기능 강화를 위한 공시제도 개편(고시 개정)
 - 기업집단의 ESG 경영 강화를 위한 지배구조 관련 공시 항목 추가
 - * (예) 분리선출 감사위원 수, 소수주주권 행사결과, CP 도입 여부 및 운영현황 등
 - 반복 공시의무 위반에 대한 제재 실효성 제고(과태료 가중비율 강화* 등)
 - * 5년간 現 위반 4회 이상 10% 7회 이상 20% 가중 → 改 위반 2회 이상 10% 4회 이상 50% 가중
- 건전한 지주회사 체제 유도를 위한 **지주회사 제도 보완**(법 개정)
 - 지주회사 체제 내 **중복상장 유인을 축소***하여 **소유지배구조 개선 및 일반주주 권익 보호**
 - * 現 지주회사 자손자회사 의무지분을 비상장 50%(상장 30%) → 改 신규 중복상장시 상장회사도 50% 적용
- 대기업집단 자발적인 소유·지배구조 개선 유도를 위한 **평가지표 마련**
 - 바람직한 소유·지배·행태 기준을 제시하고, 계량적인 측정 지표 개발

V. 공정거래 집행체계 개선

① 행정·형사 집행체계 합리화

- 전속고발제 개편으로 공정위 고발독점을 해소하되 고발남용 우려 등 부작용 완화 장치 마련(법 개정)
 - 일정 수 이상 국민*, 국가기관(중앙행정기관, 광역 지방정부)에 직접 고발권 부여
* 구체적인 숫자는 시행령 개정 과정에서 충분한 사회적 논의를 통해 결정
 - 책임있는 고발권 행사를 위해 개별 국가기관 별 ‘(가칭)고발심의위원회’ 운영
- 광역 지방정부에 갑을 3법(하도급가맹대리점), 표시광고법 조사·처분권 부여(법 개정)
 - 계약서 미교부 등 현장에서 즉시 법 위반을 확인할 수 있는 행위에 대해 조사권을 부여하고, 법 위반시 과태료(예: 1억원) 및 시정권고 처분권 부여
 - 중복 집행(공정위-지방정부 간), 오집행 방지를 위한 안전장치* 마련
* ▲지방정부 조사개시 전 공정위 통보, ▲지방정부 조사결과 보고 및 공정위 시정요구 권한

② 경제적 제재 강화 및 형벌 합리화

- 법 위반 억지력을 충분히 확보할 수 있도록 경제적 제재를 강화하는 한편, 선진국 대비 과도한 경제형벌을 합리화
 - 과징금 상한을 대폭 상향(공정거래법 등 7개법 개정) 하고, 과징금 산정 시 기업규모를 고려하는 등 현행 과징금 부과체계 전면개편
 - 범정부 경제형벌 합리화 TF에서 확정된 44개 형벌정비안*에 대한 법 개정(공정거래법 등 5개법 개정) 및 추가 과제 지속 발굴
* 절차위반 행위, 행위 외형만으로 위법성 판단이 어려운 행위 등 형벌 폐지

③ 조사·분석 인력 및 조직 확충

- 소상공인 보호 및 사건처리 기간 단축 등을 위한 1차 증원안 시행(3월, 167명↑)*
* 위원 수 증대(9→11), 가맹유통심의관, 경인사무소 신설 등
- 민생 담합 등 중대 불공정행위 및 복합적·다면적 공정거래 이슈에 대한 대응력 강화를 위해 2차 증원안 확정(6월, 237명↑) 및 시행 예정(10월)*
* 중점조사기획단 및 경제분석국 신설, 독과점·담합 사건 및 지방사무소 인력 증원 등

2 지방주도 성장 과제

- 공정거래 법집행 권한을 지방정부에 적극 부여하여, 지역 내 불공정 행위 근절 및 지방주도 성장 지원
 - (갑을) 하도급, 가맹, 대리점 분야에서 광역 지방정부에 조사·처분권*을 부여하여 지역 중소기업·소상공인 보호 강화(법 개정)
 - * 총 24개 위반행위 유형(하도급 6개, 가맹 13개, 대리점 5개)
 - (소비자) 표시광고 분야 법 집행 권한* 광역 지방정부 부여(법 개정)
 - * 중요정보 미표시 행위 등에 대한 과태료 부과 및 시정권고
 - 지방정부가 이미 조사·처분권을 보유한 전자상거래, 방문판매, 할부 거래 분야는 법 집행 역량 제고*를 위한 지원 강화
 - * ▲공정위(소비자원)-지방정부 간 사건처리-피해구제 협력체계 구축, ▲지방정부 담당자 교육 등
 - (고발권) 관할지역에 중대한 영향을 미치는 위반행위에 대해 직접 수사기관에 고발할 수 있도록 광역 지방정부에 고발권 부여

3 국가 정상화 과제

- 전문가 의견, 국민제안 등을 반영하여 4개 국가 정상화 과제 추진 중
 - (반복담합 근절) 반복담합 시 등록·허가취소 또는 영업정지 제도*를 도입(법 개정)하고, 담합 가담 임원의 해임명령 제도** 도입 검토
 - * (예) 반복담합으로 9년 이내 2회이상 과징금 처분시 건설업 등록 말소(건설산업기본법)
 - ** 국내 금융법(자본시장법, 외부감사법) 및 해외 경쟁법(미국, 영국, 호주 등)에 도입
 - (독과점 규제개선) 진입규제 등 구조적 경쟁 저해 요인을 제거하고, 경쟁이 활성화되도록 주요 독과점 시장 규제개선*
 - * 농산물 유통, 방위산업 등에 대해 부처협의, 규제합리화 회의 등을 통해 연내 개선안 마련
 - (조사권 강화) 조사 불응에 대한 경제적 제재* 강화(법 개정)
 - * (현행) 벌금 2억원 과태료 1억원 이하 → (추가) 과징금 총 매출액 1%, 이행강제금 일평균 매출액 5%
 - (사진촬영) 사진촬영 업종의 불투명한 추가비용* 관행 개선을 통해 소비자 피해 차단(국민제안 과제)
 - * ▲무료 촬영 안내 후 실제 방문시 추가 비용 요구, ▲원본파일 전송 대가 추가 비용 요구 등
 - 영세 사업자들이 많은 업계 특성을 고려하여 충분한 홍보·교육을 통해 자율 개선을 유도하고, 소비자 기만행위 등 법 위반 발생시 신속 조치